# 云浮市新兴县应急管理局政府信息公开

| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11445321MB2D09051E/2020-00125 | 分类： | |
| 发布机构： | 云浮市新兴县应急管理局 | 成文日期： | 2020-12-15 |
| 名称： | 新兴县车岗镇“9•12”布朝种鸡场人员伤害事故调查报告 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2020-12-15 |
| 主题词： | | | |

## 新兴县车岗镇“9•12”布朝种鸡场人员伤害事故调查报告

发布日期：2020-12-15 浏览次数：601

2020年9月12日14时许，新兴县车岗镇布朝种鸡场一名施工人员在设备安装的过程触电受伤，经送完抢救后无效死亡，直接经济损失约为人民币120万元。

为查清事故原因，汲取事故教训，严格追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，新兴县人民政府于0年9月14日成立了由县应急管理局、县公安局、县农业农村局、县人力资源社会保障局、县总工新兴供电局、车岗镇人民政府等单位派员组成的“新兴县车岗镇“9·12”布朝种鸡场人员伤害事周查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请了县人民检察院派员参加，共同开展事故调查工

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现勘查、调查取证、第三方试验报告以及综合分析，查明了事故发生经过和原因，认定了事故的性质责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1、新兴县车岗温氏家禽有限公司（以下简称车岗家禽公司）

企业类型：有限责任公司(法人独资)，注册地址：新兴县车岗镇工业开发区(办公楼)，统一社会用代码：914453215863******，成立日期：2011年11月29日，营业期限：长期，法定代表人：梁*经营范围为生产销售：商品家禽、鸡蛋、商品代雏禽、配合饲料。(依法须经批准的项目，经相关门批准后方可开展经营活动)。车岗家禽公司现有从业人员302人，建立有安全生产管理机构，明确岗位的责任人员、责任范围，经理为主要负责人，负责安全管理工作。

2、新兴县车岗镇布朝种鸡场（以下简称布朝种鸡场）

布朝种鸡场位于广东省新兴县车岗镇布朝村，占地面积251亩，于2010年建成投产，是新兴县车岗氏家禽有限公司下属的鸡苗生产基地。现有育雏舍2栋，育成舍3栋，产蛋舍11栋，存栏种鸡12万配套14套鸡粪机设施，年均年产鸡苗1200万只。根据2020年初制定相关计划，年内建设成套自动鸟粪的处理设备。布朝种鸡场现有从业人员65人，场长为安全管理人员，负责安全管理工作。

3、广州市华南畜牧设备有限公司（以下简称华南畜牧公司）

企业类型：其他有限责任公司，注册地址：广州市白云区钟落潭镇广从九路789号，统一社会信用码：914401116718******，法定代表人：朱*基，营业期限：2008年1月23日至长期。经营范围：通设备制造业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）华南畜牧公司现有从人员1500多人，建立有安全生产管理机构，明确各岗位的责任人员、责任范围，法人代表为主要负人，公司主管为安全生产管理人员。

（二）事故项目相关情况

1、育成1舍：位于布朝种鸡场内，由车岗家禽公司于2010年投资建设同年投入使用。位于种鸡场北侧，简易砖混结构单层平房，长约60米，宽约10米，高度约3.5米。

2、带式清粪设备（在建，为事故发生处）:位于育成1舍内，由纵向清粪刮板、横向清粪带沟槽、纵清粪带支架、横向清粪带、横向清粪带驱动电机等部件组成;

（1）横向清粪带沟槽，位于育成1舍北侧东西走向，低于地面，沟槽深度约1.5米，长度约15米其中5米露天无遮盖，10米在育成1舍室内）;

（2）横向清粪带钢结构支架，位于清粪带坑槽内东西走向，长度约14米，高度约0.8米，钢铁金材质，现场组装生产，通过螺丝固定（其中约4米露天无遮盖，10米在育成1舍室内）;

（3）横向清粪带，属于皮带式输送带，位于清粪带坑槽内，总长度约28米，朝上面长度约14米，胶材质绿色，宽度约0.6米，厚度0.03米;

（4）横向清粪带驱动电机，安装在横向清粪带支架东侧起点处，铭牌标注：东莞市万鑫机电有限司，齿轮减速三相异步电动机，型号WSS1.5KW-4，编号19120715，通过电力电缆在育成1舍内部配电

列柜内的空气开关连接三相电源。

3、带式清粪设备安装承包业务

经调查，车岗家禽公司和华南畜牧公司于2017年12月1日签订《设备加工承揽合同》，甲方为车岗禽公司，乙方为华南畜牧公司，双方约定甲方向乙方购买“育成舍带式清粪改造、产蛋舍带式清粪造”等两项设备产品，由乙方负责设备产品的安装，符合乙方设备或配件技术条件和质量标准后交甲方使用。根据该合同约定，乙方负责做好施工安全防护措施，因施工发生的安全责任由乙方负合同双方约定2018年1月15日交货，后因工期延迟双方同意延期履行该合同罗列的条款，在2020年进场开工并计划9月完成。之后由于事故现场封闭，该合同所列安装承包工程暂停开工。

（三）相关人员基本情况

1、何*湛，男，33岁，身份证号：450821198702******，身份证住址：广西平南县上渡镇***。2020年7月开始受雇于华南畜牧公司，参与带式清粪设备安装工程进入布朝种鸡场施工作业，种属于安装施工助手，按照13元/个鸡笼按件计酬领取工资。经查，何*湛没有持有电工操作证等特作业操作证（在国家特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台上查询，没查询到何*湛相关特种作业证件信息）。

2、范*希，男， 52 岁，身 份 证 号：441722196809******，身份证住址：广东省阳春市潭水镇***。2007年开始受雇于华南畜牧公司，2020年7月参与带式清粪设备安装工程进入布朝种鸡场施工业，工种属于安装施工班长。经查，范*希没有持有电工操作证等特种作业操作证（在国家特种作业作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台上查询，没有查询到范*希相关特种作业证件息）。

3、范*平，男，61岁，身份证号：512925195911******，身份证住址：四川省广安市广安区龙台*****。2006年开始受雇于华南畜牧公司，2020年7月参与带式清粪设备安装工程进入布朝种鸡场施作业，工种属于安装施工人员。经查，范*平没有持有电工操作证等特种作业操作证（在国家特种作操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台上查询，没有查询到范*平相关特种作业证言息）。

4、苏*棠，男，41岁，身份证号：441228197907******，身份证住址：广东省云浮市新兴县新城雨洞村委******。2020年4月开始入职于车岗家禽公司，任职布朝种鸡场场长一职，负责布朝种鸡场安全管理工作。

5、朱*基，男，46岁，身份证号：440111197408******，身份证住址：广东省广州市白云区***，华南畜牧公司法人代表，为公司的主要负责人。

6、朱*东，男，32岁，身份证号：440111198804******，身份证住址：广东省广州市白云区***，2009年9月入职华南畜牧公司，任主管一职至今，为公司的安全生产管理人员，负责日常生产全管理工作。

（四）相关部门监管情况

1、新兴县农业农村局，作为新兴县人民政府工作部门，负责指导监督农业行业安全生产工作，协真农业应急管理工作。

2、新兴县车岗镇人民政府，代表县人民政府车岗镇负责辖区内生产经营单位日常管理，承担安全产属地监督管理等工作。

二、**事故发生经过和应急救援处置情况**

（一）事故发生经过

事故调查组通过事后现场勘察和相关人员的调查询问基本还原事故发生经过。

2020年9月12日14时30分许，何*湛、范*希、范*平、尹*和范*略共5名人员按照华南畜牧公司的安一同进入布朝种鸡场育成1舍施工作业，工作内容是安装调试带式清粪设备。现场由范*希作为班安排各施工人员的职责分工和施工流程，何*湛、范*希、范*平3人为一组负责带式清粪设备的安装式工作，尹*和范*略2人为一组负责安装材料、辅料的搬运工作。由何*湛通过电力电缆在育成1舍内配电控制柜内的空气开关三相电源连接，供电至横向清粪带的驱动电机。电源连接完成后，14时52范*平和何*湛2人配合作业，由范*平负责前端的电机控制开关操作，何*湛负责末段的皮带运行调范*平收到何*湛口头通知后开启清粪带的驱动电机控制开关，何*湛在未穿戴绝缘靴、绝缘手套等劝防护用品，未采取可靠的绝缘措施，不具备带电作业的安全条件下，右手持扳手调节清粪带皮带端的拉杆螺丝，触碰到漏电的钢构架导致触电。何*湛触电后大叫一声后坐在清粪带沟槽上，班长范闻讯后询问何*湛发生何事，何*湛当时神志尚属清醒并告诉他触电了，范*希马上通知范*平关闭清带的驱动电机控制开关紧急断电。随后范*希马上拨打120急救中心电话，此时何*湛已经逐渐昏迷意莫糊，现场人员将其抬离沟槽后在地面对其采取基本的急救措施。15时17分，县人民医院120急救车达现场，何*湛心跳呼吸停止，随后医护人员对何*湛进行心肺复苏、持续胸外压抢救后，送往县人医院就行进一步救治。伤者送达急诊抢救室后继续采取抢救措施约半小时后，医院于16时19分宣布临床死亡。

（二）事故应急处置和善后处理情况

1、2020年9月12日16时30分许，车岗派出所、应急管理局、车岗镇人民政府等相关部门接到车岗禽公司对事故的报告后，迅速安排人员赶到现场情况了解，开展现场应急救援处置工作。车岗派出空制了事故现场，实行了安全管制，防止次生事故的发生，妥善保护事故现场以及相关证据；县应急管理局对涉事单位下达《现场处理措施决定书》，并对事故现场进行了初步勘查，对事故原始证据行保存，为后续事故调查奠定基础；车岗镇人民政府及时做好社会面稳控工作，负责协调华南畜牧司做好何*湛家属的联系安置工作。相关部门现场部署到位，过程中未造成二次事故，经评估，本次故应急处置及时、有效。

2、事故发生后，华南畜牧公司与死者家属取得联系，经协商后达成一致协议，双方代表于9月19签订《协议书》，由华南畜牧公司一次性支付赔偿金人民币120万元。目前死者遗体已火化，赔偿款20万元已全部转账至死者家属指定账户，善后处理工作基本完成，没有出现由此引发的社会不稳定素，社会舆论平稳。

（三）事故现场设备检测情况和勘察情况

1、为核查事故发生的原因，查证死者死亡的缘由，事故调查组于2020年9月27日委托广州恒力检股份有限公司，在事故现场对发生事故涉及的电缆、空气开关和电动马达进行电气设备试验检测。据广州恒力检测股份有限公司2020年9月29日出具的《电气试验报告报告》（编号：HL-DQSY-2009-009）结果，电缆和空气开关的电气试验合格，电动马达（即清粪带驱动电机，铭牌标注：东莞市万几电有限公司，齿轮减速三相异步电动机，型号WSS1.5KW-4，编号19120715）的电气试验不合格，几V相绝缘电阻为0Ω。

2、经现场勘察，事故现场育成1舍的清粪带驱动电机，直接安装在横向清粪带金属支架上，电机过电缆连通配电控制柜的380V电源后，由于该驱动电机的V相绝缘电阻为0Ω，形成了单相漏电回路而直接把电流从金属钢构架导通至传送带末端的作业区域。当作业人员在没绝缘防护的情况下，手金属工具接触到带电金属部位时候，电流传导到人体出现触电情况的发生。

**三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失**

（一）事故造成1人死亡。死者：何*湛，男，33岁，身份证号：450821198702******，身份证住广西平南县上渡镇******。安装调试带式清粪设备过程触电受伤，然后送院急救30分钟后宣布死根据新兴县人民医院的门（急）诊通用病历，死亡原因：1、电击伤；2、心脏呼吸骤停。

（二）经初步统计并参照死者家属签署的赔偿协议书，事故共造成的直接经济损失约人民币120万

**四、事故发生的原因和事故性质**

（一）事故发生的原因

1、直接原因

经调查核实，作业人员何*湛安全意识淡薄，没有持有效电工作业证而通过电缆连接380V三相电源电，作业过程中没有使用相关合格的劳动防护用品，在不具备带电作业的安全条件下带电进行设备式，此带电冒险违规作业行为，是发生这次事故的直接原因。

2、间接原因

经调查核实，华南畜牧公司没有落实安全生产主体责任，没有为从业人员提供符合国家标准或行示准的劳动防护用品并监督佩戴使用，没有教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制

和安全操作规范，特种作业人员未取得相应的资格无证上岗作业。上述都是发生这次事故的间接原

（二）事故性质

根据现场勘查、调查取证，经事故调查组综合分析，认定新兴县车岗镇“9·12”布朝种鸡场人员事故是一起生产安全责任事故，其事故等级属于一般事故。

**五、事故责任认定以及事故责任者的处理建议**

（一）单位

1、广州市华南畜牧设备有限公司：经事故调查组调查核实，华南畜牧公司没有落实安全生产主体责任，没有为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品并监督佩戴使用，没有教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规范，特种作业人员未取得相应的资格无证上岗作业，对该起事故负有次要责任。

上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、四十一条、四十二条，建议由新兴县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定依法对广州市华南畜牧设备有限公司进行行政处罚。

2、新兴县车岗温氏家禽有限公司：经事故调查组调查核实，该公司建立有本单位的安全生产责任制并明确各岗位的责任人员，建立有生产安全隐患排查制度，有定期对从业人员进行安全生产教育培训以及相关记录；有对承包单位的安全生产工作进行统一协调管理，并定期开展安全检查。该公司能基本落实安全生产主体责任，在本次事故中无明显过错，不承担本次事故的相关责任，建议不对其进行处理。

本次事故在车岗家禽公司下属场所的在建工程发生，虽然有对承包单位定期开展安全检查，但未及发现安全隐患，也暴露出该公司在安全管理的漏洞和外包项目准入制度的缺失问题，建议车岗温氏家禽有限公司深刻汲取本次事故的教训，举一反三，加大安全生产隐患排查力度，杜绝类似情况的发生，并将相关落实情况书面报事故调查组备案。

3、新兴县农业农村局：经事故调查组调查，新兴县农业农村局的履职情况，该局在今年开展的全县农业安全生产大检查工作中，能结合自身职能开展重点行业领域安全生产工作的专项整治行动，定期由局班子成员带队，分组深入各乡镇进行安全隐患大检查，针对现场发现的问题，及时提出整改意见，落实整改。提供有关的安全监管台账资料，提供局主要负责人多次带队组织各项安全生产大检查的文字资料。新兴县农业农村局在该起事故中没有行业安全监管责任落实不到位的责任。

4、新兴县车岗镇人民政府：经事故调查组调查，车岗镇人民政府的履职情况，车岗镇人民政府在年开展的全镇安全生产大检查工作中，能结合本辖区企业安全生产的实际，制定了各专项方案并组

实施，具备有关的安全监管台账资料，提供有镇政府主要负责人多次带队组织各项安全生产大检查图文资料。车岗镇人民政府在该起事故中没有安全生产属地监管责任落实不到位的责任。

（二）个人

1、何*湛：作业人员何国湛安全意识淡薄，没有持有效电工作业证而通过电缆连接380V三相电源电，作业过程中没有使用相关合格的劳动防护用品，在不具备带电作业的安全条件下带电进行设备式，此带电冒险违规作业行为，对该起事故负有主要责任。鉴于何*湛已死亡，建议不再追究其相关壬。

2、朱*基：作为公司的法人代表、主要负责人，没有督促、检查本单位的安全生产工作及时消除产安全事故隐患，未履行安全生产管理职责，在本次事故中负有安全生产管理不到位的领导责任。

上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条相关规定，建议由新兴县应急管理局依《中华人民共和国安全生产法》的相关规定依法对朱*基进行行政处罚。

3、朱*东：作为公司安全生产管理人员，未能定期检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安事故隐患，督促落实本单位安全生产整改措施，未履行安全生产管理职责，在本次事故中负有安全产管理不到位的责任。

上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条相关规定，建议由华南畜牧公司参照中华人民共和国安全生产法》的相关规定对朱*东暂停或者撤销其与安全生产有关的资格，并将执行况书面报事故调查组备案。

4、范*希：作为现场施工安全管理人员，未制止和纠正违反操作规程的行为，未履行安全生产管职责，在事故中负有安全生产管理不到位的责任。

上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条相关规定，建议由华南畜牧公司参照中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其暂停或者撤销其与安全生产有关的资格，并将执行情书面报事故调查组备案。

5、苏*棠：作为布朝种鸡场的场长，场内的安全生产管理人员，基本能认真履行安全生产管理职在本次事故中无明显过错，不承担本次事故的相关责任，建议不对其进行处理。

本次事故在苏*棠所管理的鸡场发生，也说明了在生产安全管理上的依然存在不足之处。建议车岗禽公司加强对各下属单位安全管理人员的安全生产教育培训工作，并将相关落实情况书面报事故调组备案。

6、范*平按照所属公司的工作安排作业，在本次事故中无明显过错，不承担本次事故的相关责建议不对其进行处理。

7、尹*、范*略，按照所属公司的工作安排作业，在本次事故中无明显过错，不承担本次事故的相责任，建议不对其进行处理。

（三）其他建议

与事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

**六、事故防范和整改措施**

（一）车岗镇人民政府：依法负起安全生产“属地管理”责任，再次深入开展安全生产隐患大排大整治专项行动，加强对辖区内企业、养殖场安全生产的日常监督管理工作，督促辖区内所有生产营单位全面落实企业安全生产主体责任，防止类似事故发生。

（二）各镇政府、各职能部门要结合正在开展的各项安全生产大检查，加强所辖区域行业安全生监管力度，再次深入进行一次安全生产大检查，全面消除事故安全隐患，同时加强安全生产舆论宣确保全县安全生产大局稳定。

（三）广州市华南畜牧设备有限公司，要汲取本次事故的深刻教训，落实安全生产主体责任，加对从业人员安全生产教育和培训工作，为从业人员提供相关劳动防护用品并监督佩戴使用，教育和足从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规范，落实特种作业人员持证上岗作

（四）新兴县车岗温氏家禽有限公司，要汲取本次事故的深刻教训，建立完善和落实执行外包建项目公司的准入制度，提升安全管理人员的管理水平，对承包单位定期开展安全检查，发现安全问内，应当及时督促整改，消除事故隐患。

本次一般事故造成一名鲜活生命的消失，这个教训十分惨痛，事故各相关方应明确生产经营单位职责，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。各镇、各相关部要认真汲取教训，举一反三，结合安全生产相关工作部署要求，防止类似的生产安全事故发生。

新兴县车岗镇“9·12”布朝种鸡场人员伤害事故调查组

（新兴县应急管理局代章）

2020年11月26日